

1500297-56.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... interrogado em juízo, admitiu a prática do tráfico e a posse da droga descrita na denúncia, ressaltando, porém, que fora preso longe da escola, a cerca de quatrocentos metros. Respondeu a três outros processos por tráfico quando adolescente, tendo cumprido as medidas de liberdade assistida, semiliberdade e internação, extinguindo-se esta última em março de 2021 (arquivo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquários

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1500297-56.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500297-56.2022.8.26.0617 2022/000181

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS GABRIEL GOMES DE SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

MARCOS GABRIEL GOMES DE SOUSA, menor de 21 anos à época dos fatos, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 33, caput,, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narrou a inicial, no dia 01.03.2022, por volta das 11h30min, na Rua Aurélio Portilho Castellanos, altura do nº 124, Jardim Mariana I, imediações da Escola Municipal Professora Elisabete de Paula Honorato, nesta cidade e comarca, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, 60,7 g de cocaína, distribuídos em 85 pinos de plástico, 113,54 g de "maconha", distribuído em 37 porções, 10,7 g de "crack", distribuído em 121 pedras, além de 0,19 g de papel ilustrado, do tipo picote (selo), cuja natureza será determinada em exame pericial definitivo.

Notificado o acusado para apresentação de defesa preliminar (fl. 61), veio aos autos à fl. 104.

Recebida a denúncia em 05.05.2022 (fls. 105/106), o réu foi citado pessoalmente (fl. 136). Em audiência, foi colhida prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência, nos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, buscou a fixação da pena no mínimo legal; o afastamento da causa de aumento; a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena; e a aplicação de multa em patamar exequível e razoável; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O réu, interrogado em juízo, admitiu a prática do tráfico e a posse da droga descrita na denúncia, ressaltando, porém, que fora preso longe da escola, a cerca de quatrocentos metros. Respondeu a três outros processos por tráfico quando adolescente, tendo cumprido as medidas de liberdade assistida, semiliberdade e internação, extinguindo-se esta última em março de 2021 (arquivo digital).

Os guardas municipais DANILO MARQUES DA SILVA E THOMÁS JOSÉ DO PRADO SIMÕES, ouvidos em juízo, afirmaram que o réu fora preso em flagrante na posse da droga ventilada a cerca de 100 metros da escola mencionada na inicial, na mesma rua inclusive (arquivo digital).

Os laudos periciais de fls. 24/27 e fls. 120/121 confirmam que as substâncias apreendidas cuidam-se de tetrahidrocannabinol, cocaína, e 25B-NBOH, que, como se sabe, são drogas.

A confissão parcial do réu, aliada à prova oral e pericial, são elementos probatórios suficientes, a demonstrar a existência e autoria delitivas.

A causa de aumento de pena capitulada na inicial também fora comprovada pela palavra dos guardas municipais, que testificaram ter sido o réu preso em flagrante a cerca de cem metros da escola ventilada, na mesma rua.

Registro que o réu sequer conhecia estes agentes antes dessa abordagem, não havendo, assim, razões para que o incriminassem falsamente.

Impende considerar, ainda, que seria um contrassenso o Estado credenciar os guardas para velar pela segurança pública e, sem qualquer razão aparente, desconfiar sistematicamente de suas palavras.

Acrescento que não é exigível que diligências como a presente sejam acompanhadas de civis, sendo inimaginável existir voluntários para tarefa de tão grande risco à integridade física.

Sumulando, a confissão parcial do réu, aliada à palavra dos guardas municipais que, durante patrulhamento nos arredores da escola municipal Professora Elisabete de Paula Honorato, apreenderam na posse do réu expressiva quantidade e variedade de drogas (60,7 g de cocaína, distribuídos em 85 pinos de plástico, 113,54 g de "maconha", distribuído em 37 porções, 10,7 g de "crack", distribuído em 121 pedras, além de 0,19 g de papel ilustrado, do tipo picote (selo), que se revelou tratar da

droga 25B-NBOH), aliadas ao laudo pericial, comprovam, à saciedade, que o réu trazia consigo a droga ventilada, nas imediações de escola, para fins de tráfico.

Diante desse quadro e à falta de excludentes, impositiva a condenação do réu nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Finalmente, plenamente constitucional a previsão, em abstrato, da multa no tipo penal ventilado. Visando o tráfico ao lucro, e sendo atividade econômica das mais rentáveis, houve por bem o legislador, colimando a asfixia financeira do traficante, cominar multa mais elevada que para outros delitos. Eventual impossibilidade de seu pagamento é matéria a ser discutida na execução penal, valendo anotar que seu não pagamento não implicará qualquer restrição ao direito de liberdade do acusado.

Resta fixar as reprimendas.

O réu não possui antecedentes criminais.

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e consequências foram especialmente gravosas, ante a quantidade e variedade da droga apreendida, além de sua natureza (total de 60,7 g de cocaína, distribuídos em 85 pinos de plástico, 113,54 g de "maconha", distribuído em 37 porções, 10,7 g de "crack", distribuído em 121 pedras, além de 0,19 g de papel ilustrado, do tipo picote (selo), que se revelou tratar da droga 25B-NBOH, tudo a revelar a intensidade do comércio espúrio.

A vítima é o Estado.

Desfavoráveis, pois, ao agente, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Tóxicos), o juízo de reprovação não é o comum, pelo que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no piso (art. 43 da Lei n. 11.343/06), à carência de dados acerca da situação econômica do acusado.

Não há agravantes a serem consideradas.

Sendo o réu confesso (Súmula n. 545 do STJ) e menor de 21 anos à época dos fatos, reduzo suas penas ao piso, 05 (cinco) anos de reclusão, afora 500 (quinhentos) dias-multa, o unitário no mínimo legal.

Na última etapa, incidindo a causa de aumento do art. 40, III, majoro suas penas de um sexto, ficando definitivamente estabelecidas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no piso.

Observo que o acusado admitiu haver respondido a feitos pela prática de atos infracionais equiparados ao delito de tráfico quando adolescente, o que é corroborado pelos documentos de fls. 68/93, que demonstram que em sua adolescência respondeu, por três vezes, a processos pela prática de atos infracionais equiparados ao delito de tráfico (processos nº 1500482-65.2020, nº 1500407-60.2019 e 1501187-63.2020, oportunidades em que foram cominadas definitivamente as medidas socioeducativas de liberdade assistida, semiliberdade e internação). Outrossim, os atos infracionais foram perpetrados nos anos de 2019 e 2020, em data próxima, portanto, à presente infração penal, tendo a extinção da última media socioeducativa ocorrido apenas em março/2021. Não bastasse, esta é a terceira vez que é flagrado traficando. Diante deste quadro, força convir que não é traficante

de "primeira viagem" ou eventual, não fazendo jus à causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33.

Nessa esteira a mais recente jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO QUE INDICAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FIXAÇÃO DO REGIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.

1. Embora o recente entendimento de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal, seguido por esta Corte, seja pela impossibilidade de utilização, por si só, da existência de ações penais em curso para o afastamento da causa de diminuição da pena do tráfico, é possível a utilização de atos infracionais como parâmetro para o seu afastamento a depender do caso concreto, notadamente quando o número de atos infracionais, a gravidade e o tempo decorrido desde o cometimento indiquem dedicação a atividades criminosas. Presentes tais requisitos, inviável a aplicação da minorante (...)"

(HC 674.746/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

O regime de cumprimento de pena, ante sua quantidade e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, é o inicialmente fechado, conclusão que não fica afastada pelo § 2º do art. 387 do CPP, especialmente à falta de atestado de bom comportamento carcerário. Haverá, contudo, em caso de recurso, execução provisória da reprimenda privativa de liberdade.

A substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão de sursis ficam impedidas pela mera quantidade de pena aplicada.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar MARCOS GABRIEL GOMES DE SOUSA, menor de 21 anos à época dos fatos, qualificado nos autos, a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão (regime inicial fechado), além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado, como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Autorizo a incineração das drogas, devendo ser observados os parágrafos 1º e 2º do art. 32 da Lei n. 11.343/06.

Deverá o acusado permanecer preso para apelar, haja vista que o quadro que autorizou a segregação provisória não se alterou, configurando a sentença condenatória, antes, um plus a desautorizar a apelação em liberdade.

Recomende-se onde se encontra.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 09 de junho de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA